

Управни суд
Немањина 9
11 000 Београд
Република Србија

ТУЖИЛАЦ: Lagovskii Dmitrii (Лаговски Дмитри), рођ. 07.03.1976. године у Черкасију у Украјини, држављанин Руске Федерације, који борави на адреси Улога Палмеа бр. 7/9, 11000 Београд, а којег у поступку азила, према приложеном пуномоћју, заступа адвокат Никола Ристовић из Београда, ул. Хаџи Мелентијева бр. 23, као и други адвокати из Заједничке адвокатске канцеларије „Ристовић са сарадницима“ наведени у пуномоћју (прилог 3).

ТУЖЕНИ: Комисија за азил – Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11000 Београд

Решењем Канцеларије за азил бр. 26-7707/25 од дана 23.02.2026. године одбијен је, као неоснован, захтев за азил тужиоца (прилог 1).

Решењем Комисије за азил бр. Аж-23/26 од дана 23.03.2026. године, одбијена је жалба тужиоца као неоснована (прилог 2).

На основу члана 198. става 2. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006 и 115/2021), чланова 17. и 18. Закона о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009) и члана 96. Закона о азилу и привременој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2018), тужилац подноси благовремену, уредну и допуштену

ТУЖБУ

против решења Комисије за азил број Аж-23/26 од 23.03.2026. године
(примљено 06.04.2026. године)

Тужба се подноси:

- 1) Због неправилне примене материјалног права – одредаба Закона о азилу и привременој заштити, Закона о општем управном поступку, Устава Републике Србије, Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и релевантних међународних стандарда (члан 24. став 1. тачка 1. Закона о управним споровима);
- 2) Због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због тога што је из утврђених чињеница изведен неправилан закључак у

погледу чињеничног стања (члан 24. став 1. тачка 4. Закона о управним споровима).

1. Неправилна примена материјалног права – одредаба ЗоАПЗ-а и ЗУП-а, као и Устава и релевантних међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права (члан 24. став 1. тачка 1. ЗУС-а)

Комисија за азил је својим решењем повредила више одредаба Закона о азилу и привременој заштити, Закона о општем управном поступку, Устава Републике Србије, као и релевантних међународних стандарда у области заштите избеглица и забране враћања лица у средину у којој им прети прогон или озбиљна неправда.

Комисија за азил је погрешно применила материјално право када је закључила да тужилац не испуњава услове за признање избегличког статуса из члана 24. Закона о азилу и привременој заштити. У конкретном случају, постоји индивидуализован и конкретан ризик од прогона, који произлази из чињенице да је тужилац био предмет интересовања Војног одсека Руске Федерације, који му је нудио избегавање кривичног гоњења у замену за сарадњу. Овакво поступање указује на арбитрарност деловања државних органа и неделотворност институционалне заштите, те истовремено поткрепљује постојање облика прогона у смислу члана 28. став 1. тач. 2. и 3. Закона о азилу и привременој заштити.

Неповерење тужиоца у институције Руске Федерације додатно је условљено општом ситуацијом у земљи у вези са спровођењем мобилизације, која је у пракси обележена високим степеном арбитрарности. На то указују и релевантни међународни извештаји, укључујући извештаје Human Rights Watch, према којима лица која настоје да избегну мобилизацију могу бити изложена кривичном гоњењу, административним санкцијама и различитим облицима притиска од стране државних органа.¹

С тим у вези, тужени орган је погрешно применио члан 26. став 1. тачку 4. Закона о азилу и привременој заштити. Страх од прогона по основу политичког уверења у конкретном случају је поткрепљен чињеницом да је тужилац постао предмет интересовања државних органа, односно Војног одсека, који га је контактирао са циљем изнуђивања сарадње. Овакве околности јасно указују да тужилац јесте привукао пажњу власти, те је супротан закључак туженог органа правно и чињенично неодржив.

¹ Human Rights Watch, *World Report 2024: Russia*, доступно на: <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/russia>, 07.04.2026.

Додатно, политичко уверење тужиоца, које се огледа у противљењу рату између Руске Федерације и Украјине, при чему је тужилац делимично украјинског порекла, представља релевантан основ за страх од прогона. Чињеница да је постао предмет интересовања државних органа указује на постојање појачаног надзора у односу на тужиоца и потенцијалне изложености мерама репресије, чиме се додатно конкретизује ризик од прогона по наведеном основу.

Такође, оспореним решењем дошло је до неправилне примене члана 29. Закона о азилу и привременој заштити. У конкретном случају, потенцијални починиоци прогона несумњиво би били државни органи Руске Федерације, укључујући органе гоњења и правосуђа, који би тужиоца могли изложити кривичном поступку који не испуњава стандарде законитости и правичности.

Истовремено, тужени орган је пропустио да примени релевантне стандарде међународне заштите, према којима за признање избегличког статуса није неопходно да је прогон већ наступио, већ је довољно постојање реалне и индивидуализоване опасности од прогона у случају повратка.² У светлу личних околности тужиоца и актуелних међународних извештаја, таква опасност у конкретном случају несумњиво постоји.

Комисија за азил је погрешно применила и члан 32. Закона о азилу и привременој заштити и стандард оцене кредибилитета. Из оспореног решења не произлази да је тужени орган правилно оценио извештаје о стању у земљи порекла, као ни приказану праксу Европског суда за људска права, већ је само декларативно констатовао да су сви извори размотрени, без аргументације која би поткрепила такав став. Такође, према стандарима УНХЦР-а, када су изјаве тражиоца кохерентне, доследне и подупрте поузданим СОИ изворима, орган је дужан да их цени у складу са правилом *benefit of the doubt*, а не став заснива на чињеници да није извршено дело прогона у земљи порекла.³

Побијано решење је незаконито и у делу којим се одбијају наводи о повреди члана 6. ЗоАПЗ и члана 3. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Уместо стварне оцене ризика, Комисија за азил се задржала на формалном образложењу да жалба има суспензивно дејство и да оспорено решење само по себи не представља налог за депортацију. То, међутим, уопште не одговара на суштинско питање: да ли би тужилац, након окончања поступка,

² UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status*, HCR/1P/4/ENG/REV.4, 2019, paras. 42–45, 51–53, доступно на: <https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html>; Court of Justice of the European Union, Case C-31/09, *Bolbol v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, para. 37; Case C-465/07, *Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie*, paras. 28–30; European Court of Human Rights, *J.K. and Others v Sweden*, no. 59166/12, para. 91.

³ UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection*, reissued, Geneva, 2019, paras. 196–205; уп. и члан 32. став 4. Закона о азилу и привременој заштити.

био изложен стварном ризику од мучења, нечовечног или понижавајућег поступања по повратку у Руску Федерацију. Такође, чињеница да тужилац није протеран у земљу порекла већ му је наложено да напусти територију Републике Србије не значи да тужилац не би био изложен директном или индиректном протеривању или пак ланчаном протеривању (*chain refoulment*).

На питање да ли би тужиоцу у случају повратка претила опасност од прогона, релевантни међународни извори дају потврдан одговор, нарочито у контексту присилне мобилизације. Према доступним извештајима, у априлу 2023. године усвојене су законске измене којима се уводе електронски позиви, изједначени са папирним, који се евидентирају у јединственом регистру, при чему њихово достављање производи непосредне правне последице, укључујући аутоматску забрану напуштања земље и друга ограничења у случају неодрживања.⁴

У том контексту, чињеница да тужилац није имао уручен позив у тренутку напуштања земље порекла не искључује постојање ризика од мобилизације, с обзиром на то да се такав ризик може активирати накнадно, односно по његовом повратку. Ове околности указују на постојање реалне и предвидиве опасности која није адекватно цењена у побијаном решењу. С тим у вези, тужени орган је био дужан да личне околности тужиоца оцени у складу са принципом *ex nunc*.

Позивање на Указ о делимичној мобилизацији Руске Федерације из 2022. године, као и на законске измене у систему војне евиденције и регрутације из 2023. године, које надлежни органи у поступку азила неретко користе у пракси као аргумент за доношење одбијајућих одлука у случајевима руских држављана који избегавају мобилизацију, не може само по себи бити довољно за закључак о непостојању ризика од повреде начела забране враћања (*non-refoulement*).

Пуко ослањање на формални нормативни оквир, без свеобухватне оцене његове примене у пракси и без узимања у обзир релевантних и актуелних међународних извештаја, не испуњава стандарде правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања. У складу са стандардима процене чињеница и околности у поступку азила, и првостепени и другостепени органи су били дужни да узму у обзир све релевантне међународне извештаје о начину примене мобилизације у пракси. Тако, на пример, извештај Европске агенције за азил (ЕУАА) указује да је мобилизација у Руској Федерацији праћена бројним неправилностима и неуједначеном применом прописа, укључујући притиске на резервисте и ограничене могућности избегавања регрутације.⁵ Уместо тога,

⁴ Federal Law of the Russian Federation No. 127-FZ of 14 April 2023 "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" (introducing electronic draft notices and the Unified Register of Military Records). European Union Agency for Asylum (EUAA), *Country Guidance: Russia*, 2024, section on military service, mobilisation and draft evasion.

⁵ European Union Agency for Asylum (EUAA), *Russian Federation – Country Focus*, COI Report, 2024,

тужени орган је ценио доступне информације о земљи порекла на селективан начин.

Комисија за азил је повредила и правила општег управног поступка, јер образложење не садржи стварне и уверљиве разлоге о свим битним наводима жалбе и достављеног СОИ поднеска. Орган се није изјаснио о кључним деловима већ достављених извештаја који се односе на арбитрарност у спровођењу мобилизације у Руској Федерацији, као ни на чињеницу да тужиоцу прети сасвим извесна опасност од незаконитог судског поступка. Уместо тога, оспорено решење садржи само опште констатације, што је супротно члану 141. став 4. Закона о општем управном поступку и обавези органа да образложи зашто поједини докази нису прихваћени или нису релевантни у овој управној ствари.

2. Погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање и неправилан закључак у погледу чињеничног стања (члан 24. став 1. тачка 4. ЗУС-а)

Тужени орган је, поред наведених повреда, чињенично стање утврдио непотпуно и из тако утврђених чињеница извео погрешан закључак. Дакле, погрешан је закључак Комисије за азил да тужилац није ни на који начин привукао пажњу државних органа, те да није био кажњаван или хапшен због избегавања мобилизације што значи да не би био изложен ризику од прогона по основу припадности одређеној друштвеној групи и по основу политичког мишљења односно уверења.

Такво становиште туженог органа је недовољно образложено и не одражава стварно чињенично стање, те је због тако непотпуно и погрешно утврђеног чињеничног стања тужени орган извео погрешан закључак у погледу истог и тиме поступио супротно обавези из члана 158. Закона о општем управном поступку.

Тужени орган је такође погрешно закључио да одсуство претходног хапшења или кажњавања због одбијања мобилизације искључује постојање основаног страха од прогона у будућности. Према стандардима праксе Европског суда за људска права, а и као што је претходно наглашено у тужби, процена ризика мора бити спроведена *ex nunc*, узимајући у обзир све релевантне околности које су органу биле познате или су морале бити познате у време одлучивања. Побиијано решење не садржи такву свеобухватну процену, нити пружа разлоге због којих су актуелни и кредибилни извештаји међународних организација занемарени, чиме је повређена обавеза потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања.

Тужени орган је пропустио да цени извештаје који указују на праксу принудног довођења лица која покушавају да избегну мобилизацију. Према извештајима Human Rights Watch, државни органи користе и технолошке механизме,

укључујући системе видео-надзора и препознавања лица, ради идентификације и привођења лица која се сматрају „избегавачима“ мобилизације. Оваква пракса указује на висок степен контроле и репресије, што додатно потврђује да постоји реалан ризик од излагања принудним мерама у случају повратка.⁶

Међународни извештаји додатно указују да се правни оквир у Руској Федерацији све више користи за санкционисање лица која избегавају војну обавезу, укључујући кривичне и административне мере, као и ограничења приступа јавним услугама. Ове околности потврђују да ризик за тужиоца није хипотетички, већ реалан и предвидив, те да је тужени орган био дужан да ове чињенице узме у обзир приликом доношења одлуке.⁷

Тужени орган је пропустио да узме у обзир и релевантне међународне извештаје који указују на озбиљне недостатке у функционисању правосудног система у Руској Федерацији, нарочито у предметима који се односе на избегавање војне обавезе или политички осетљива питања. Према налазима Amnesty International, суђења у таквим случајевима често не испуњавају стандарде правичног суђења, укључујући ограничен приступ браниоцу, ослањање на формалне и унапред припремљене доказе, као и висок степен осуђујућих пресуда.⁸

Све напред изложене околности и релевантни извештаји указују да би тужилац у случају повратка у земљу порекла био изложен стварном и индивидуализованом ризику од нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања. Тај ризик произлази, пре свега, из могућности принудне мобилизације и последица њеног избегавања, што тужиоца доводи у посебно рањив положај, као и из његових политичких уверења, која се огледају у противљењу рату између Руске Федерације и Украјине.

Поред тога, постоји и реална опасност да би тужилац био изложен кривичном гоњењу у поступцима који не испуњавају стандарде законитости и правичности, што додатно указује на постојање ризика од прогона у смислу релевантних одредаба Закона о азилу и привременој заштити и примењивих међународних стандарда.

Из свега наведеног произлази да је Комисија за азил погрешно применила ЗоАПЗ, ЗУП, Устав Републике Србије, Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и основне стандарде међународног избегличког права, као и да је чињенично стање утврдила непотпуно и селективно.

⁶ Human Rights Watch, доступно на: <https://www.hrw.org/news/2022/10/26/russia-uses-facial-recognition-hunt-down-draft-evaders>, 07.04.2026.

⁷ Human Rights Watch, доступно на: <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/russia>, 07.04.2026.

⁸ Amnesty International – Russia (fair trial concerns), доступно на: <https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/russia/report-russia>, 07.04.2026.

Тужилац је у управном поступку изнео кохерентне наводе, доставио релевантан СОИ поднесак и указао на конкретне индивидуалне околности које га издвајају од опште популације. Уместо да те околности оцени у целини и у светлу актуелних извештаја, тужени орган је поставио претерано строг доказни стандард и захтев практично одбио на основу формалних и непотпуних разлога.

Имајући у виду све наведено, тужилац предлаже Управном суду да, сходно члану 43. став 1. ЗУС-а, уважи ову тужбу, поништи побијано решење Комисије за азил и пресудом реши управну ствар тако што ће тужиоцу признати статус избеглице; алтернативно, уколико нађе да услови за признање избегличког статуса нису у целини испуњени, да му призна супсидијарну заштиту.

Уколико Суд не прихвати да сам реши управну ствар, предлаже се да, сходно члану 42. Став 1. ЗУС-а, уважи тужбу, поништи оспорени акт и врати предмет туженом органу на поновно одлучивање, уз обавезу да у поновном поступку потпуно и правилно оцени све индивидуалне околности тужиоца, достављени СОИ поднесак и актуелне међународне извештаје, као и да посебно образложи услове за примену чланова 24. И 25. ЗоАПЗ.

Ако Суд не прихвати примарни захтев за спор пуне јурисдикције, тужилац предлаже да се у пресуди посебно наведу разлози због којих нису испуњени услови за такво одлучивање.

Прилози:

1. Решење Канцеларије за азил бр. 26-7707/25 од дана 23.02.2026. године,
2. Решење Комисије за азил бр. Аж-23/26 од дана 23.03.2026. године,
3. Пуномоћје за заступање.

У Београду, дана 09.04.2026. године,

ПУНОМОЋНИК



ADVOKAT
NIKOLA RISTOVIĆ
BEOGRAD